



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
dott.ssa Stefania Ciani	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39707 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente

TRA

Parte_1 (ROMA (RM), 16/07/1976), con il patrocinio dell'avv. AZZARITO FRANCESCO giusta procura speciale in atti;

ricorrente

E

Controparte_1 (NAPOLI (NA), 28/01/1980), con il patrocinio dell'avv. GERVASI NICOLETTA giusta procura speciale in atti;

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: separazione personale.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, *Parte_1* premesso che in data 27/06/2021 contraeva in matrimonio civile con *Controparte_1*, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.

Si costituiva in giudizio *Controparte_1* che non si opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.

Alla prima udienza del 09/06/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo *status*.

Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.

Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi *Parte_1* e *Controparte_1* relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in data 27/06/2021.

La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39707/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

dichiara la separazione personale dei coniugi *Parte_1*
(ROMA (RM), 16/07/1976) e *Controparte_1* (NAPOLI (NA),
28/01/1980) relativamente al matrimonio contratto in data 27/06/2021,
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Scandriglia
(RI), al n. 3, parte II, serie C, anno 2021;

spese al definitivo.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 10/06/2025

Il Giudice estensore

Dott.ssa Stefania Ciani

Il Presidente

Dott.ssa Marta Ienzi